

刑法
No.369

H19-19 (配点: 3)

月	日
月	日

次のアからオまでの各記述について、甲に（ ）内の犯罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、自ら不正に作成した偽造有印公文書である自動車運転免許証を携帯して自動車を運転中、制限速度違反を警察官Xに現認され、自動車運転免許証の提示を求められたので、どのみち免許証の偽造が発覚するであろうとあきらめ、偽造したものである旨申告して前記偽造に係る自動車運転免許証をXに提示した。(偽造有印公文書行使未遂罪)
- イ. 甲は、Aとのタレント契約交渉に際し、甲経営の会社の資産や経営状況を疑っていたAを安心させてその信用を確保するため、別のタレント用の支度金だと言って、自ら不正に作成した偽造小切手を真正なものとしてAに見せた。(偽造有価証券行使罪)
- ウ. 甲は、遊び仲間のBにクレジットカードの借用を申し込まれたところ、見栄を張りたい気持ちから断れないままにこれを承諾したが、実際にはカードは所有しておらず、そのため、自ら不正に作成した自己名義の偽造クレジットカードを真正なクレジットカードとしてBに貸し渡した。(不正電磁的記録カード貸渡し罪)
- エ. 甲は、事務所として使用しているマンションの家主に対し、滞納している家賃を確実に返済できることを証明してその信用を得るための手立てとして、甲がC社に対して多額の債権を有していることを示すべく、自ら不正に作成した偽造有印私文書であり、貸主甲、借主C社とする両者名義の金銭消費貸借契約書を、真正な文書として司法書士Dに示し、同契約書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を同人に依頼した。(偽造有印私文書行使罪)
- オ. 甲は、約束手形を偽造してこれを割引に出して利益を得ようと考え、自ら不正に作成したE社の振出しに係る約束手形1通を割引依頼のためにFに呈示したが、Fは、既に上記約束手形が偽造であることを甲の友人Gから聞いて知っていたため、割引依頼を断った。(偽造有価証券行使罪)

No369

H19-19

偽造公文書行使罪、偽造私文書行使罪等

正解

ア 2 イ 1 ウ 1 エ 1 オ 2

正答率

12%

ア 成立しない

文書偽造の罪の保護法益は文書に対する公共の信用であるから、偽造文書の「行使」とは偽造した文書を真正な文書として他人に認識させ、又は認識し得る状態に置くことをいう。この点、判例は「偽造公文書行使罪は公文書の真正に対する公共の信用が具体的に侵害されることを防止しようとするものであるから、同罪にいう行使にあたるためには、文書を真正に成立したものととして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識し得る状態におくことを要するのである。したがって、たとえ自動車を運転する際に運転免許証を携帯し、一定の場合にこれを提示すべき義務が法令上定められているとしても、自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、未だこれを他人の閲覧に供しその内容を認識しうる状態においたものというには足り」ないとしている（最大判昭44.6.18、百選Ⅱ99事件）。よって、単に携帯しているに止まる場合には「行使」とはいえず、偽造公文書行使未遂罪（158条2項、1項）は成立しない。そして、甲は偽造した免許証をXに提示する際には偽造したものであることを申告しているため、真正な文書として他人に認識させたものとはいえない。よって、この提示行為も偽造文書の「行使」にあたらない。したがって、本記述について甲に偽造有印公文書行使未遂罪は成立しない。

イ 成立する ★

有価証券偽造の罪の保護法益は有価証券に対する公共の信用を確保し、取引秩序の安全を保護することにあることから、偽造有価証券行使罪における「行使」とは、手形本来の効用に従い流通におく場合のみに限らず、偽造の手形を真正の手形として使用する場合を含むとするのが判例である（大判明44.3.31）。そして、Aの信用を確保するため別の偽造小切手を真正なものとしてAに見せる行為は、偽造の手形を真正の手形として使用する行為にあたる。したがって、本記述について甲に偽造有価証券行使罪（163条1項）は成立する。

ウ 成立する

不正電磁的記録カード貸渡し罪にいう「貸し渡し」（163条の2第3項）とは、相手方に処分権を与えず、貸与する趣旨で物を引き渡す行為をいう。不正作出であるとの事情を知らず、真正なカードであるとして引き渡す行為も処罰する必要があるため「交付」との文言が使われていないことから、真正なカードとして相手方に引き渡す行為も不正電磁的記録カード貸渡し罪を構成する。本記述においてBは偽造クレジットカードを真正なものとしてBに貸し渡ししている。したがって、本記述について甲に不正電磁的記録カード貸渡し罪（同条項）は成立する。

エ 成立する

文書偽造の罪の保護法益は公共の信用であるから、偽造文書の「行使」とは偽造した文書を真正な文書として他人に認識させ、又は認識し得る状態に置くことをいう。しかし、必ずしも文書の本来の用法にしたがって使用することを要しないため、多額の債権を有していることを証明して信用を確保するための手段として偽造有印私文書を第三者に交付する行為も偽造文書の行使にあたる。次に、司法書士に対して公正証書の作成の代理嘱託を依頼するため金銭消費貸借契約書を交付した場合に偽造文書の行使にあたるかが問題となる。この点、代書人に対する偽造文書の交付は偽造文書行使罪にあたらないとする判例があったが、本件類似の事案において判例は、「被告人らが司法書士に対し」「偽造文書である上記金銭消費貸借契約証書を真正な文書として交付した行為は、同証書の内容、交付の目的とその相手方等にかんがみ、文書に対する公共の信用を害するおそれがある

ると認められるから、偽造文書の行使に当たると解するのが相当である。」としている（最決平15.12.18）。この判例について、調査官解説は、金銭消費貸借契約証書は当事者間の権利義務関係を記載した社会的に重要な文書であってこれを公正証書の作成の代理嘱託を依頼する際に司法書士に交付すれば、その記載内容が流布して不特定又は多数人が認識する可能性があり、文書に対する公共の信用を害するおそれがあるのは明らかであり、また業務遂行にあたり品位を保持し公正誠実でなければならないという司法書士の職責に照らせば司法書士には当該偽造文書につき利害関係があることから、本件では偽造文書行使罪の成立が認められるとしている。したがって、本記述について甲に偽造有印私文書行使罪（161条1項）は成立する。

オ 成立しない ★

東京高判昭 53.2.8は、「偽造有価証券行使罪の保護法益が有価証券に対する公共的信用を確保し、取引秩序の安全を保護することであり、従って行使とは当該偽造有価証券を真正なものとして偽造であることの情を知らない相手方に呈示する等その内容を認識させ、又は認識しうる状態におくことをいうものと解すべきであるから、その偽造であることの情を知っている者に対し、そのことを気付かず真正を装って呈示する等行使の行為をした場合は行使の実行行為は完了するが、法益侵害の結果を生ぜず、行使罪の構成要件を充足するに至らないので、未遂に止るものと解するのが相当である」とする。本記述においてはFはGより事情を聞き、手形が偽造であることを知っており、甲はそのことを気付かず真正を装って呈示したものであるから、偽造有価証券行使の未遂罪（163条2項、1項）が成立するにとどまる。したがって、本記述について甲に偽造有価証券行使罪（同条1項）は成立しない。